



Nr. 103 Kabinettsitzung vom 13. Februar 1924, 18 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 382 f.

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Müller; MinDir. Spiecker, v. Schlieben; MinR Kiep; zu P. 6: MinDir. Popitz, MinR Dorn, Quassowski, Schlegelberger; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Verordnung über Unfallversicherung. [...]
2. Entwurf einer Verordnung über Krankenversicherung. [...]
3. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Telegraphenwegegesetzes. [...]
4. Entwurf einer Verordnung über Ödlandkultivierung.
5. Behandlung der noch im Rahmen des Ermächtigungsgesetzes zu erledigenden Vorlagen.
6. Dritte Steuernotverordnung.
7. Entwurf über die Nichtaufwertung der Ansprüche aus dem Branntweinmonopolgesetz. [...]
8. Entwurf einer Verordnung über die Änderung der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge.

1. Verordnung über Unfallversicherung. [...]

2. Entwurf einer Verordnung über Krankenversicherung. [...]

3. Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Telegraphenwegegesetzes. [...]

4. Entwurf einer Verordnung über Ödlandkultivierung ¹.

Der Reichsernährungsminister teilte mit, daß der Reichstagsausschuß ² sich gegen den Entwurf gewandt habe. Er empfehle jedoch, die Verordnung zu erlassen; kleinere Änderungen, die den

¹ S. Dok. Nr. 88, P. 2.

² Gemeint ist der 15er-Ausschuß des RT, der vor dem Erlaß von VOen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes gehört werden muß.

berechtigten Wünschen des Reichstagsausschusses entsprächen, wie z. B. die Änderung der Mußvorschrift über die Enteignung zu Gunsten der Siedlungsgesellschaften³ in eine Kannvorschrift, würden dabei berücksichtigt.

Das *Kabinett* war mit dem Erlaß der Verordnung einverstanden⁴.

5. Behandlung der noch im Rahmen des Ermächtigungsgesetzes zu erledigenden Vorlagen.

Das *Kabinett* war damit einverstanden, daß Änderungen in noch zu erlassenden Verordnungen den zuständigen Ministern überlassen bleiben. Bei Fragen von politischen Belangen sei mit den beteiligten Ressorts Verbindung aufzunehmen. Bei Einverständnis könnten die Verordnungen erlassen werden.

6. Dritte Steuernotverordnung.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die Verhandlungen des Reichstagsausschusses⁵ und empfahl insbesondere, dem Wunsche nachzugeben, den Aufwertungssatz von 10 auf 15% zu erhöhen.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die wesentlichen Änderungen der steuerlichen Bestimmungen und äußerte sich dahin, daß im wesentlichen nur noch die Frage der Inflationssteuern einer Entscheidung bedürfe. Die Frage, die Inflationssteuern in die Verordnung aufzunehmen, sei eine politische Frage, nicht so sehr eine steuerliche. Um den verschiedenen Bedenken, die gegen die Aufnahme der Inflationssteuern bestünden, Rechnung zu tragen, sei vielleicht zu erwägen, ob man sich nicht mit einer Regierungserklärung begnügen solle, die zum Ausdruck bringe, daß die Frage der Besteuerung von Inflationsgewinnen eingehend untersucht werde.

Ministerialrat Quassowski wandte sich im Auftrage des Reichsernährungsministers gegen den Aufwertungssatz von 15% und bat, es bei 10% zu belassen.

Der *Reichswirtschaftsminister* glaubte ebenfalls, daß 15% nur schwer tragbar seien; den Vorschlag des Reichsministers der Finanzen hinsichtlich der Inflationssteuern hielt er für erwägenswert.

Das *Kabinett* beschloß

– 1.

mit 5 gegen 3 Stimmen, den Aufwertungssatz von 15%,

– 2.

einstimmig, die Inflationssteuern in den Entwurf aufzunehmen,

– 3.

mit 8 Stimmen bei einer Stimmenthaltung, die Verordnung zu erlassen unter Berücksichtigung der gefaßten Beschlüsse und der vom Reichsminister der Justiz und dem Reichsminister der Finanzen vorgetragenen Änderungen⁶.

³ Art. II, § 1 des Regierungsentwurfs bestimmt: „Unbewirtschaftetes oder im Wege der dauernden Brennkultur oder zur Torfnutzung verwendetes Moorland oder anderes Ödland kann auf Antrag zwecks Herbeiführung der Urbarmachung gegen Entschädigung enteignet werden. Die Enteignung muß ausgesprochen werden, wenn das Reich, ein Land oder ein auf Grund des § 1 des Reichssiedlungsgesetzes vom 11.8.19 (RGBl. S. 1429) als gemeinnützig erklärtes Siedlungsunternehmen es beantragt.“ Der letzte Satz fällt in der endgültigen Fassung der VO fort.

⁴ Die VO über die Vereinfachung der Genossenschaftsbildung und die Förderung der Ödlanderschließung wird am 13.2.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 111).

⁵ Vgl. Dok. Nr. 97.

⁶ Einen Tag vor Ablauf des Ermächtigungsgesetzes, am 14. 2., wird die Dritte Steuer-NotVO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 74–90). Zur Entstehung und zum Inhalt der VO, besonders unter dem Gesichtspunkt der Aufwertungsfrage, s. den im RFMin. verfaßten „Referentenentwurf einer Denkschrift über die Aufwertung“, der im Januar 1925 dem Aufwertungsausschuß des RT vorgelegt und als Sonderbeilage zu Heft 4 der Dt. Juristenzeitung 1925 veröffentlicht wird. Eingehende Darstellung der VO auch bei Netzband u. Widmaier, Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther, S. 188 ff.

7. Entwurf über die Nichtaufwertung der Ansprüche aus dem Branntweinmonopolgesetz. [...]

8. Entwurf einer Verordnung über die Änderung der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge ⁷.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte mit, daß der Reichsminister der Finanzen beantragt habe, den Beitrag von 2% des Grundlohnes auf 3% zu erhöhen ⁸. Mit dieser Erhöhung könne er sich nicht einverstanden erklären.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß dieser Punkt eine entscheidende Rolle bei dem Zustandekommen des Finanzausgleichs gespielt habe, und daß er es nicht für tragbar halte, mit Rücksicht auf die Länder den Satz bei 2% zu belassen. Einverstanden sei er, wenn die Erhöhung auf 3% lediglich für die Industrie vorgenommen werde.

Eine Einigung wurde nicht erzielt.

Das *Kabinett* beschloß, daß zunächst noch einmal Verhandlungen zwischen dem Reichsfinanzministerium, Reichsarbeitsministerium und Preußen geführt würden, und daß, falls eine Einigung nicht zustande käme, die Frage nochmals dem Kabinett zu unterbreiten sei ⁹.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 91, P. 1.

⁸ Nach dem vorliegenden Entwurf dürfen die Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge 2% des Grundlohns nicht überschreiten; davon tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Hälfte (Art. 2, Nr. 2, Abs. 3).

⁹ Die „VO zur Änderung der VOen über Erwerbslosenfürsorge und über die Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge und des Arbeitsnachweisgesetzes“ wird unter dem 13.2.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGL. I, S. 121); darin ist die zulässige Relation des Beitrags zum Grundlohn entsprechend dem obigen Antrag des RFM auf 3% festgesetzt.

Zitierhinweis

Nr. 103 Kabinettsitzung vom 13. Februar 1924, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 359–361 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D103>